

<제15장 부당노동행위.제6절 부당노동행위에 대한 구제>

I. 행정적 구제

1. 노동위원회에 의한 구제

(1) 구제 신청

- 노동조합 또는 근로자는 사용자의 부당노동행위가 있는 날(계속되는 행위는 종료된 날)부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제 신청을 하여야 한다(노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제82조 제1항, 제82조 제2항). 이는 기간의 제한이 있는 적법 요건이다.

(2) 조사 및 심문

- 노동위원회는 구제 신청을 받은 경우 지체 없이 필요한 조사를 하고 당사자를 심문하여야 한다(노조법 제83조 제1항). 이 과정에서 당사자에게 증거 제출 기회를 부여한다.

(3) 구제명령 또는 기각결정

- 노동위원회는 부당노동행위가 성립한다고 판정하면 사용자에게 원직 복직 또는 임금 상당액 지급 등 원상회복을 위한 구제명령을 내린다. 만약 부당노동행위가 성립되지 않는다고 판정하면 기각결정을 내린다(노조법 제84조 제1항).

2. 행정소송을 이용한 구제

(1) 불복 절차

- 지방노동위원회의 구제명령 또는 기각결정에 불복하는 당사자는 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다(노조법 제85조 제1항).

(2) 재심 판정 취소 소송

- 중앙노동위원회의 재심 판정에 불복하는 당사자는 재심판정서를 송달받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기하여 법원의 최종 판단을 구할 수 있다(노조법 제85조 제2항). 이는 행정 구제 절차의 종국적인 불복 수단이다.

II. 민사적 구제

1. 법적 근거[노조법 제81조]

- 부당노동행위는 노동조합의 단결권을 침해하는 행위로서, 민법 제750조(불법행위)의 요건(고의·과실, 위법성, 손해, 인과관계)을 충족하는 경우 민사상 손해배상 책임이 발생한다. 노동위원회의 구제 절차와는 별개로 진행할 수 있다.

2. 본소 및 가처분제도

(1) 손해배상 본소

- 노동조합 또는 근로자는 부당노동행위로 인해 입은 정신적·재산적 손해에 대해 사용자를 상대로 민사 법원에 손해배상 청구 소송을 제기하는 본소를 이용할 수 있다.

(2) 가처분 제도

- 부당노동행위로 인한 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위해 민사 법원에 가처분을 신청할 수 있다. (부당 해고 시 임시적인 지위 보전을 위한 해고 효력 정지 가처분 등) 이는 신속한 권리 구제가 필요할 때 활용되는 임시적 구제 수단이다.

III. 형사적 구제

1. 형벌부과[노조법 제90조]

- 노조법 제90조는 부당노동행위를 위반한 사용자에 대하여 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다고 규정하여 형벌을 부과한다. 이는 부당노동행위가 단결권이라는 법익을 침해하는 반사회적 행위임을 명확히 하고 사용자에게 강력한 제재를 가하기 위함이다.

2. 양벌규정[노조법 제94조]

- 노조법 제94조는 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 법인 또는 개인의 업무에 관하여 노조법의 벌칙 규정을 위반한 경우, 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 벌금형을 부과한다고 규정한다. 이는 사용자 조직의 책임을 묻기 위한 양벌규정이다.

IV. 결론

- 부당노동행위에 대한 구제는 노동위원회의 구제명령을 통한 행정적 구제가 중심이 되며, 법원의 행정소송을 통해 최종적으로 다투어진다. 이와 별개로 민법상 불법행위를 통한 손해배상 청구(민사적 구제)와 노조법 제90조에 따른 형사 처벌이 병행될 수 있다. 특히, 형사 처벌의 경우 노조법 제94조의 양벌규정에 따라 사용자 조직 자체에도 벌금형이 부과된다.